



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular II - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro
Central Cível

Praça João Mendes, s/n, Sala 1805 - Bairro: Centro - CEP: 1501900 - Fone: (11) 2171-6505 - Email:
sp1falencias@tjsp.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4054794-20.2025.8.26.0100/SP

AUTOR: ANA MARIA MIRANDA DANTAS NUNES

AUTOR: ANA CAROLINA MIRANDA DANTAS NUNES

RÉU: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de habilitação de crédito formulada por ANA MARIA MIRANDA DANTAS NUNES e ANA CAROLINA MIRANDA DANTAS NUNES em face de Itapemirim Transportes Aéreos Ltda.

Decido.

A despeito de distribuído por dependência aos autos nº 0060326-87.2018.8.26.0100, que versam sobre a falência da Viação Itapemirim e outras, o presente incidente foi ajuizado por credor da Itapemirim Transportes Aéreos Ltda, cuja falência foi decretada em 11/07/2023, por meio de sentença de fls. 242/248, nos autos principais nº 1036521-49.2022.8.26.0100.

Ademais, apesar de decretada a falência nos autos nº 1036521-49.2022.8.26.0100, v. Acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento – autos nº 2206298-87.2023.8.26.0000, na data de 07/02/2024, deu provimento ao recurso, anulando a sentença de quebra; o que, portanto, afasta os efeitos da falência em face da requerida.

Dessa forma, considerando-se que o presente feito foi distribuído por dependência aos autos equivocados (0060326-87.2018.8.26.0100), bem como o provimento de agravo de instrumento que anulou o decreto de quebra nos autos falimentares da Itapemirim Transportes Aéreos Ltda e a sentença que homologou a desistência do feito, não há que se falar em apresentação de incidente de habilitação ou impugnação de crédito junto a este Juízo.

Ante o exposto, **INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO** o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte requerente.

Remetam-se os autos ao arquivo, independentemente do decurso de prazo.

P.I.C.

MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN

Juiz de Direito

Documento eletrônico assinado por **MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610002309746v4** e do código CRC **fe0b535d**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN

Data e Hora: 14/11/2025, às 22:05:31

4054794-20.2025.8.26.0100

610002309746.V4